

1501241-89.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDENILTON AMORIM DE SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

FABIO DA SILVA ANDRADE e CLAUDENILTON AMORIM DE SOUZA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501241-89.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501241-89.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDENILTON AMORIM DE SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

FABIO DA SILVA ANDRADE e CLAUDENILTON AMORIM DE SOUZA foram denunciados como

incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de maio de 2022, por volta das 14h00, na Rua Eduardo Augusto Mesquita, s/ número, área rural, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e vendiam, para entrega a consumo de terceiros, 315 (trezentas e quinze) porções de cocaína, 600 (seiscentas) porções de crack e 587 (quinhentas e oitenta e sete) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com peso bruto de 1.743,9 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fls.72), sobrevivendo citação pessoal (fls. 111 113) e e respostas escritas em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatórios.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, com a condenação do réu Fabio, nos termos da denuncia, sem aplicação do redutor. Quanto ao réu Claudenilton, pugnou pela absolvição por faltas de provas. A defesa requereu a absolvição dos acusados, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/87).

Igualmente a autoria.

Os acusados perante a autoridade policial mantiveram-se em silencio.

Em juízo, Flávio confessou a traficância. Disse que no dia vendia as drogas no local, quando os policiais chegaram. Que Claudenilton estava no local somente para adquirir drogas.

Claudenilton, por sua vez, negou os fatos. Disse que reside mora perto da biqueira, onde Flávio vendia as drogas. Chegou do serviço e foi até lá para adquiri-la. Em seguida, os policiais chegaram. Portava somente um maço de cigarro, isqueiro e um cachimbo.

Por sua vez, os Policiais Civis Flávio e Luiz, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram ao passarem pelo local - conhecido ponto de tráfico de drogas - notaram os acusados em atitude suspeita. Considerando que estavam utilizando-se de viaturas descaracterizadas, puderam observar que o acusados se revezavam na venda do entorpecente. Contudo, não visualizaram ambos no manuseio das drogas, pois estas ficavam escondidas atrás de um muro, do outro lado da rua. Por fim, disseram que não os conheciam de abordagem policial anterior

Estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos 600 (seiscentas) porções de crack e 587 (quinhentas e oitenta e sete) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com peso bruto de 1.743,9 gramas – o que é compatível com o trafico de drogas, e em consonância a confissão do acusado Fabio.

Por outro lado, as provas são frágeis para o decreto condenatório em relação ao acusado Claudenilton. Nada foi apreendido em poder dele e o próprio acusado Fábio afirmou que apenas vendeu entorpecentes para ele. Em nenhum momento os policiais avistaram Claudenilton no manuseio ou posse das drogas. Assim, deve ser aplicado no caso em apreço o princípio constitucional in dubio pro reo.

Diante desse quadro, a procedência parcial da ação é de rigor.

PASSO AS DOSAR AS PENAS

Réu Fábio

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, para o crime previsto no artigo 33, da referida lei a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidas uma enorme quantidade de substâncias entorpecentes de naturezas distintas. O “crack” (600 porções) é uma

das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão. Assim, a reduzo a pena em 1/6, passando ao patamar de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor.

É certo que tal privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem. Não é o caso, contudo, dos autos, pois o acusado apresenta personalidade voltada à criminalidade e comportamento social desajustado, vez que está sendo processado por outro crime de idêntica gravidade, possui condenação com lapso depurador de mais de cinco anos (fls. 82/83) e condenação em primeiro, por crime idêntico (Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0013356-84.2014.8.26.0127).

Além disso, a quantidade de drogas apreendidas (600 (seiscentos) porções de crack e 587 (quinhentas e oitenta e sete) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com peso bruto de 1.743,9 gramas e totalizando 1.187 porções) também é impeditivo da benesse.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Em situação análoga, o e. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" ((TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Assim, ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

A) ABSOLVER CLAUDENILTON AMORIM DE SOUSA, filho de JOSE RAIMUNDO DE SOUSA e de LUIZA MARIA AMORIM da imputação do crime previsto no artigo 33, "caput" da lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

B) CONDENAR O RÉU FABIO DA SILVA ANDRADE, filho de FABIANO PAULO DE ANDRADE e MARIA NILCE ALVES DA SILVA, como incurso nos artigo 33, caput da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.
Custas na forma da lei.
Publicada em audiência saem os presentes intimados.
P.R.I.
Carapicuíba, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA